



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2279989 - PR (2026/0240805-0)

RELATOR : **MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
RECORRENTE : **ANDERSON JOSE CATAFESTA MOREIRA**
ADVOGADOS : **ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO - PR103877**
: **ANA LAURA DIAS SOARES - PR096235**
RECORRIDO : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ**

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por **ANDERSON JOSÉ CATAFESTA MOREIRA**, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado (fls. 59.308-59.319):

"APELAÇÃO CRIMINAL –HOMICÍDIO QUALIFICADO –IMPRONÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA REMESSA À JULGAMENTO DO ACUSADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI–PROVAS PRODUZIDAS QUE INDICAM A POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO HOMICÍDIO QUALIFICADO, SENDO O RESPONSÁVEL POR AUTORIZAR A MORTE DA VÍTIMA E DETERMINAR COMO O HOMICÍDIO SERIA PRATICADO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –NECESSIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS –APELO DA DEFESA –PREJUDICIALIDADE, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL –RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO".

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC; e 315, §2º, incisos II, III, IV e VI, 413 do CPP. Aduz para tanto, em síntese, que: (I) a apelação ministerial seria inadmissível, por descumprir o mandamento de dialeticidade; (II) o acórdão careceria de motivação; e (III) a pronúncia estaria lastreada em fundamentação inidônea, sem prova de autoria.

Com contrarrazões (fls. 59.394-59.398), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 59.421-59.423).

Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (fls. 59.440-59.450).

É o relatório.

Decido.

Deixo de examinar as nulidades suscitadas, porque a análise do mérito da causa favorecerá a parte a quem aproveitaria o reconhecimento das alegadas máculas, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC (aplicável analogicamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP).

Conforme o entendimento deste Tribunal Superior, elementos oriundos do inquérito (ressalvadas as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, previstas na parte final do art. 155 do CPP) e testemunhos indiretos não servem para comprovar nenhum elemento do crime na etapa da pronúncia:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. APELAÇÃO. ART. 593, III, "D", DO CPP. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AVANÇO JURISPRUDENCIAL. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DISTINÇÃO ENTRE O PRESENTE CASO E O PARADIGMA COLACIONADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, no julgamento de apelo defensivo, a despeito de o Tribunal de origem haver afirmado que a decisão do Conselho se baseou em uma das vertentes probatórias apresentadas, o que afastaria a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que os acusados foram pronunciados com base apenas em depoimentos de ouvir dizer.

2. Os indícios de autoria foram extraídos tão somente de depoimentos indiretos dos policiais e da testemunha Kadison, que afirmou que foi 'Weslei quem atirou na vítima, ocasionando seu óbito, a mando de Cleidiomar, conforme 'os meninos que andavam' com os réus informaram'. Portanto, na hipótese, não há prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados.

3. De igual modo, diante de tal situação constata-se que também não havia indícios de autoria apto a fundamentar a decisão de pronúncia, entendendo-se que a solução mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa ao art. 155 do CPP. Precedentes.

4. Não se aplica o paradigma trazido pelo recorrente, em razão da distinção jurídica com o presente caso.

5. Agravo regimental desprovido".

(AgRg no HC n. 868.253/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO E TESTEMUNHO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos oriundos do inquérito e depoimentos indiretos (ainda que sejam estes últimos produzidos em juízo).

2. O depoimento do policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não 'judicializa' os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao art. 155 do CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados probatórios que indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar diretamente ao processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do policial. Precedentes.

3.'Não há nenhum dispositivo legal a obrigar que a impronúncia ou a despronúncia ocorram sempre à unanimidade. Até mesmo réus pronunciados por votação unânime na origem podem ser despronunciados nesta Corte Superior - coisa que fazemos com frequência - se os indícios apontados pelas instâncias ordinárias para pronunciá-los não superarem o standard do art. 413 do CPP. Isso significa que até um acórdão unânime precisa estar lastreado em dados concretos para pronunciar o réu; se tais elementos simplesmente não existem, como no caso dos autos, não é o simples proferimento de um voto vencido na origem que obrigará este STJ a manter a pronúncia' (AgRg no REsp n. 2.090.160/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

4. Agravo regimental desprovido".

(AgRg no REsp n. 2.105.893/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Desse modo, para cada elemento do crime (autoria, materialidade, eventual motivo qualificador etc.), é necessária sua demonstração por prova direta e - em regra, consideradas as sobreditas ressalvas do art. 155 do CPP - produzida em juízo. A existência de prova de algum desses elementos não supre a falta de prova de outro, nem permite presumi-lo; ao contrário, cada elemento deve ser específica e individualmente comprovado. Se tudo que há quanto a algum deles é um indício extrajudicial não confirmado sob o crivo do contraditório, ou depoimento indireto (mesmo que seja este último prestado em juízo), a pronúncia é inviável.

Vale salientar que nossa jurisprudência considera indireto o testemunho mesmo quando sua fonte é identificada:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE, QUANTO À AUTORIA, NO TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL E RELATOS EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 209, § 1º, E 212 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA DESPRONUNCIAR O PACIENTE. EXTENSÃO AO CORRÉU, PELO ART. 580 DO CPP.

1. A autoria dos acusados foi indicada apenas pela ouvida extrajudicial das vítimas e pelo depoimento judicial do policial que as ouviu no inquérito, tendo o agente narrado em juízo o que os ofendidos lhe disseram durante a investigação.

2. A pronúncia não pode se basear, para a demonstração de qualquer elemento do crime, apenas em indícios do inquérito (observada a ressalva da parte final do art. 155 do CPP para as provas irrepetíveis e cautelares) e testemunhos indiretos, ainda que sejam estes últimos colhidos em juízo.

3. É indireto o testemunho do policial ou de qualquer outra pessoa que relata, mesmo em juízo, apenas aquilo que ouviu de outrem, seja a fonte (a vítima, o réu, ou um terceiro) identificada ou não. Como tal, esse depoimento não serve para fundamentar a pronúncia ou a condenação e sua única finalidade é indicar a fonte original da informação para que ela seja ouvida em juízo, segundo o art. 209, § 1º, do CPP.

4. As fontes de prova que a polícia encontra nas investigações precisam aportar diretamente aos autos, para que o juiz as valores também diretamente, não podendo substituí-las pelo depoimento do policial acerca de seu teor.

5. Habeas corpus não conhecido e ordem concedida de ofício, para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP)".

(HC n. 776.333/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, voto-vista do Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Como se fixou no referido precedente, o testemunho indireto não serve sequer para confirmar o indício extrajudicial. Tratando-se de um indício repetível, deve ele próprio ser reproduzido em juízo; sendo irrepetível (por exemplo, uma filmagem ou documento), é obrigatória sua juntada aos autos da ação penal, para que o juiz o valere então diretamente. Em qualquer caso, não se admite a tentativa de "judicializar" o indício do inquérito com o uso do depoimento indireto (seja aquele prestado pelo policial ou por qualquer outra pessoa), o que violaria o art. 155 do CPP. A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO E TESTEMUNHO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. O depoimento do policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não 'judicializa' os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao art. 155 do CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados probatórios que indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar diretamente ao processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do policial. Precedentes.

[...]

4. Agravo regimental desprovido".

(AgRg no AREsp 2.105.893/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso dos autos, a imputação de autoria depende da identificação do réu Anderson como a pessoa de nome "Olivier", tido pela polícia como mandante do crime. Acontece que **essa identificação foi feita de forma extremamente frágil, apenas pelo depoimento indireto do policial Edio** (fls. 59.314-59.316), pautando-se em informações passadas por um terceiro não ouvido em juízo (Duda Abreu). Esse terceiro, aliás, narra que "Olivier" tinha uma tatuagem no rosto, o que o próprio policial informa não ser o caso de Anderson, conforme o relato contido no acórdão recorrido. Para além do relato indireto de Duda, o policial narrou que Anderson e "Olivier" usariam a mesma citação como frase de status em seus perfis de WhatsApp - o que, evidentemente, não indica serem a mesma pessoa.

Nenhuma outra prova de autoria, para além do testemunho indireto (e frágil, reitero) de Edio, foi apontada pelo acórdão para reformar a sentença e pronunciar o réu; nem há a indicação de outro dado probatório que permita identificar as pessoas de Anderson (acusado) e "Olivier" (suposto mandante do crime). Essa mesma deficiência probatória foi percebida pela sentença, e o acórdão recorrido não apresentou argumentos ou provas específicas para saná-la. Veja-se o que disse o magistrado de primeiro grau (fls. 59.202-59.204):

"Contudo, entende esta Magistrada que, **as informações constantes evidenciam a ausência de qualquer indício seguro de que Anderson e 'Olivier' seriam a mesma pessoa.**

Explico. Inicialmente, em relação ao fato do acusado e o suposto 'Olivier' utilizarem a mesma frase de WhatsApp, qual seja "tem dia ruim e tem dia péssimo", observa-se que o referido indício não significa que seriam a mesma pessoa, até mesmo porque, o

réu, em seu interrogatório, explicou que se trata de uma frase muito comum dentro do sistema prisional, significando as dificuldades enfrentadas, ante as malezas da prisão. Como bem pontuou a Defesa técnica, ao analisar a perícia telefônica (evento 179.3, p. 16), foi localizado o número (011) 942610327, salvo como “Augustus” e que utiliza a mesma frase que ‘Olivier’ e Anderson, de forma que não entendo ser considerada uma frase atípica.

No que se refere a orientação de Anderson de como se devia proceder a chegada em sua residência, indicando “Beltrão Lajes” (cf. extração de dados do aparelho celular de evento 179), embora ‘Olivier’ também tenha orientado a Félix como deveria fazer para chegar em sua casa para entregar a arma de fogo, dizendo “Aí trás até a lajes Beltrão segunda rua”, verifica-se mais uma possível coincidência, não podendo esta ser utilizada como amparo para a pronúncia do acusado.

Frisa-se que, em relação ao erro de português escrito por Anderson e “Olivier”, qual seja a palavra “vidio”, sendo que o correto seria “vídeo”, é evidente que tal coincidência não é considerado um indício seguro. Inclusive, o mesmo serve para a menção “Ravi” ou ainda a palavra “lixo”, as quais não demonstram que se trataram das mesmas pessoas.

Deste modo, ainda que não seja possível descartar por completo o envolvimento do acusado, não se mostra cabível submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença apenas com o que tem dos autos até o presente momento.

À vista disso, verifica-se que o conteúdo probatório contido nos autos, deixam dúvidas quanto a autoria do réu em relação ao crime narrado ao “Fato 02” da exordial acusatória, não havendo provas ou qualquer amparo suficiente para a pronúncia do acusado.

Vê-se que, **nenhum dos corréus, Félix e Henrique (denunciados nos autos nº 0006769-79.2022.8.16.0083), apontaram conhecer o acusado Anderson**, não havendo qualquer prova nesse sentido dizendo ao contrário, além de que **não foi localizado no aparelho do réu nada que evidenciasse possível ligação entre os três acusados**.

Ademais, constata-se que **no celular apreendido não foi localizado nada que fizesse menção a “And” ou “Olivier”, ou qualquer referência ou ligação à vítima**.

Diante do exposto, tem-se que a conduta imputada ao acusado, narrada ao “Fato 02” da denúncia, não restou comprovada, uma vez que os elementos de informação amealhados na investigação não foram corroborados por nenhum outro elemento probatório, inclusive os depoimentos colhidos na fase judicial”.

Nesse contexto, a impronúncia é mesmo a solução necessária.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, **dou provimento** ao recurso especial, para restabelecer a sentença de impronúncia (fls. 59.190-59.205).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 14 de setembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator